



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1240 del 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 del 24/07/2026

PROPOSTA N. 2151 del 23/07/2026

OGGETTO: Disimpegno impegni e prenotazioni di spesa e revoca determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025.

Il Dirigente

Premesso che:

- sono in imminente scadenza i seguenti contratti assicurativi: 1. INCENDIO E RISCHI ACCESSORI 2. INFORTUNI DANNI ACCIDENTALI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E CONDUCENTI VEICOLI 3. TUTELA LEGALE 4. ELETTRONICA ALL RISK 5. FURTO 6. RC PATRIMONIALE 7. RCA/ARD;
- con determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025, ad oggetto "*Determina a contrarre. Indizione gara per polizze assicurative, approvazione capitolati e documenti di gara, prenotazione somme e impegno spesa primi adempimenti. Periodo 31.8.2026-31.8.2029.*" si è proceduto all'impegno ed alla prenotazione degli importi necessari all'espletamento della gara d'appalto per i suddetti contratti assicurativi;
- con nota prot. 98880 del 19/12/2025 veniva richiesto all SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria l'indizione della gara d'appalto e veniva trasmessa, contestualmente, la documentazione richiesta aggiornata con le modifiche richieste dal referente dott.ssa Orsola Costa;
- con successiva nota prot. n. 03008 del 13.01.2026 la SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria riscontrava la richiesta riassegnando la pratica alla precedente referente dott.ssa Orsola Costa;
- con nota 8545 del 29.01.2026 la suddetta referente trasmetteva ulteriori osservazioni richiedendo ulteriori modifiche sia ai capitolati che alla determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025, nonostante i tempi ristretti ed alle quali si è dato riscontro con nota prot. n. 13250 del 11.02.2026;
- in data 04.03.2026 la suddetta SUA contestava nuovamente i documenti trasmessi ed archiviava nuovamente la procedura come l'anno precedente richiedendo nuova documentazione e una nuova richiesta di indizione gara come accaduto nell'anno precedente;
- a causa di quanto sopra esposto non è stato possibile effettuare la gara d'appalto prevista per mancanza di altra stazione appaltante nonostante l'intenzione dell'ente di convenzionarsi con la SUA della Lamezia Multiservizi;

Ritenuto, pertanto, che non sia più necessario mantenere gli impegni e le prenotazioni di spesa assunti determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025 ai fini dell'indizione della gara d'appalto per i servizi assicurativi;

Ritenuto, altresì, di revocare integralmente per i motivi sopra esposti la determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025, ad oggetto *"Determina a contrarre. Indizione gara per polizze assicurative, approvazione capitolati e documenti di gara, prenotazione somme e impegno spesa primi adempimenti. Periodo 31.8.2026-31.8.2029."* poiché la stessa non è più necessaria;

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la dott.ssa Claudia Chiarella del Settore competente;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- il Direttore dell'esecuzione (DEC) è il sig. Raffaele Giuseppe Davoli del settore competente, ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 Maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il

seguente programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le motivazioni di cui in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. **di disimpegnare** integralmente gli importi impegnati e prenotati con la determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025;
3. **di revocare** integralmente la determinazione dirigenziale RG N. 2242 del 18/12/2025, RS N. 475 del 10/12/2025, ad oggetto "*Determina a contrarre. Indizione gara per polizze assicurative, approvazione capitolati e documenti di gara, prenotazione somme e impegno spesa primi adempimenti. Periodo 31.8.2026-31.8.2029.*" poiché la stessa non è più necessaria;
4. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
7. **di dare atto che:**
 - il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la dott.ssa Claudia Chiarella del Settore competente;
 - il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
 - il Direttore dell'esecuzione (DEC) è il sig. Raffaele Giuseppe Davoli del settore competente, ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023;
8. **di specificare che:**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;
8. **di disporre:**
 - la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;
 - la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2151 del 23/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 302 del 24/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

VARIAZIONI IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Progr. Var.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo Variazione	Importo Impegno Definitivo
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		
2025	1044	1150	1	1	01	05	1	10	1.10.04.01.03	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-4.250,00	0,00
2025	1044	1151	1	1	01	05	1	10	1.10.04.01.03	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-3.000,00	0,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 04/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.